

Kommunfullmäktige

Plats och tid Fullmäktigesalen, klockan 10:00 – 10.40

Paragrafer §§ 105-113

Beslutande ledamöter Se närvarolista på sidan 2-3

Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sidan 3-4

Övriga närvarande Se närvarolista på sidan 4

Protokollet är digitalt justerat av

Leif Nordström (S), ordförande

Anders Pettersson (BA), justerare

Lena Pantzare (S), justerare

Maria Fabriani, sekreterare

Protokollet har tillkännagivits på kommunens digitala anslagstavla



**BODENS
KOMMUN**

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2024-06-28

Sida
2(23)

Kommunfullmäktige

Närvarolista



Kommunfullmäktige

Beslutande ledamöter	Claes Nordmark (S) Beatrice Öman (S) Tobias Sundberg (M) Bernt Drugge (SD) Johan Lund (S) Zara Leghissa (S) Patric Gustafsson (S) Anders Pettersson (BA) Anna Sellin (M) Astrid Sundström Lindström (C) Margit H Dyrander (S) Lars-Åke Vikström (SD) Conny Sundkvist (V) Håkan Jansson (S) Lena Goldkuhl (S) Glenn Blom (S) Peter Kristoffersson Lomakka (M) Bo Björklund (SD) Kathrin Isaksson (S) Frånvarande Peter Bohm (-) Frånvarande Anna-Karin Nylund (S) Emma Snellman (KD) Frånvarande Rigmor Åström (M) Suzanne Thörnäs (BA) Frånvarande Fredrik Lovag (S) Susanne Ström (SD) Kenneth Backgård (SJVP) Matilda Lundström (C) Eivy Blomdahl (S) Inger Vestman Arvesen (V) Tomi Kovero (S) Frånvarande Jolina Gustafsson (S) Johan Sellin (M) Leif Nordström (S), Ordförande Christer Fjellström (SD) Lena Pantzare (S) Håkan Berg (S) Maria von Schantz (M), 1:e vice ordförande Anna Öhrling (S) Frånvarande Maria Vikström-Nordmark (SD) Jim Öman (S) Michael Engström (BA) Lena Nilsson (S), 2:e vice ordförande Frånvarande Helge Stålnacke (C) Egon Palo (M) Hans Grönberg (S) Rasmus Joneland (V) Frånvarande Berith Ekervhén (S) Tobias Nilsson (SD) Frånvarande
-----------------------------	---



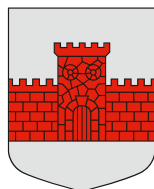
Kommunfullmäktige

Tjänstgörande ersättare Leif Pettersson (S)
Paul Holmgren (S)
Susanne Holmgren (S)
Lennart Synnergren (S)
Katarina Palm (S)
Robert Lund (SD)
Camilla Sundqvist (BA)
Annika Essén (V)

Övriga närvarande Ersättare
Lis-Marie Nilsson (S) Frånvarande
Torbjörn Larsson (S)
Harry Hannu (S)
Maria Hedmark (S) Frånvarande
Daniel Rönnbäck (M) Frånvarande
Göran Ahlman (M)
Helena Isaksson (M) Frånvarande
Gunnar Halin (BA)
Bosse Strömbäck (V) Frånvarande
Micael Rahkola (KD) Frånvarande
Erika Sjöo (SJVP)
Sead Maglic (SJVP)
Inger Eriksson (SD)
Ann-Christine Rutqvist (C) Frånvarande
Peter Wikberg (KD) Frånvarande
Lars Nilsson (S)
Eva-Britt Larsson (C) Frånvarande
Sigvard Hedman (SD)
Jan-Olof Nylander (M)
Eini Simu Lejon (S)
Robert Wemmenhag (SD)
Jan-Olov Bäcklund (S)

Tjänstepersoner
Daniel Bergh, kommunjurist; Maria Fabriani, nämndsekreterare

Övriga
-



Kommunfullmäktige

Ärendelista

§ 105 Aktivering av Boden Tekniskt Vatten AB	6
§ 106 Förvärv av fastigheten Guldhamstern 1 genom förvärv av bolag.....	8
§ 107 Thomas Dådring (S) med avsägelse av uppdraget som ersättare i Miljö- och byggnämnden och val av Mona Holmström (S) som ny ersättare för återstående del av mandatperioden.	17
§ 108 Val av Helena Isaksson (M) som ny ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden för återstående del av mandatperioden	18
§ 109 Val av Frida Moreno (M) som ny ersättare i Kommunstyrelsen för återstående del av mandatperioden	19
§ 110 Val av Dennis Eliasson (M) som ny ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden för återstående del av mandatperioden	20
§ 111 Lis-Marie Nilsson (S) med avsägelse av uppdraget som ersättare i Kommunfullmäktige	21
§ 112 Lis-Marie Nilsson (S) med avsägelse av uppdraget som ersättare i Bodens Energi AB.....	22
§ 113 Lis-Marie Nilsson (S) med avsägelse av uppdraget som ersättare i Bodens Energi Nät AB	23



Kommunfullmäktige

§ 105 Aktivering av Boden Tekniskt Vatten AB

KS-2024-00546

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. Aktivera bolaget Boden Tekniskt Vatten AB i enlighet med förutsättningarna i ärendebeskrivningen och med tidigare beslutad bolagsordning.
2. Uppdra till årsstämman för Boden Tekniskt Vatten AB att utse styrelsen för Bodens Kommunföretag AB som styrelse i Boden Tekniskt Vatten AB.

Beskrivning av ärendet

I Kommunfullmäktige 2023-12-18 § 206 beslutades att ge Bodens Kommunföretag AB i uppdrag att förvärva bolaget Boden Tekniskt Vatten AB, 559440-4427 med ett aktiekapital om 25 000 sek. Mot bakgrund av inriktningen på bolaget avseende den verksamhet som ska bedrivas, dvs finansiering, byggnation och produktion/drift av tekniskt från Luleälven upp till Boden Industrial Park, beslutade Kommunfullmäktige i ovan nämnda ärende att lägga bolaget vilande till dess att aktierna kan avyttras i enlighet med genomförd upphandling av OPS-partner. Vidare, godkände Kommunfullmäktige en bolagsordning.

Förutsättningar

I Mars 2023 §34 beslutade kommunfullmäktige att Bodens kommun ska genomföra två upphandlingar av privat aktör som ska finansiera, bygga, drifta/underhålla järnväg och tekniskt vatten till Boden Industrial Park. Vidare ska de upphandlade aktörerna aktivt jobba för att utveckla såväl Boden Industrial Park, som Boden i stort.

Under september 2023 fattade fullmäktige §113 beslut om ett ramverk för tilldelning i ovan nämnda upphandlingar. I ärendet framgick bland annat att processen för upphandlingen innehåller bildandet av två bolag, ett järnvägsbolag och ett bolag för leverans av tekniskt vatten. För att säkerställa

att Bodens kommun ska ha inflytande på viktig samhällsinfrastruktur, ska kommunen ha ett ägande på 9 %. Därför ska 91% av de två bolagen säljas till respektive vinnande anbudsgivare.

Därefter har kommunstyrelsens arbetsutskott i oktober 2023 §143 fattat beslut om att tilldela kontraktet avseende tekniskt vatten till Solör Bioenergy Utility Solution AB.



Kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning

Förhandlingar pågår mellan Solör Bioenergy AB(Solör) om Service Level Agreement (SLA). Solör kan tillträda de 91% av aktierna i bolaget först när det finns ett kundavtal mellan dem och H2GS som första kund. I det skedet kommer ett separat ärende gå upp till Kommunfullmäktige för beslut avseende aktieägaravtal, bolagsordning, försäljning av aktierna och markköpsavtal.

H2GS bedömer att det behöver finnas tekniskt vatten tillgängligt på Boden Industrial Park vid utgången av september 2025. Då avtal mellan H2GS och Solör inte är tecknat ännu och det är tidskritiskt att påbörja detaljprojektering och vissa tidskritiska arbeten under juni månad 2024. Dessa behöver utföras i bolaget Boden Tekniskt Vatten AB:s (BTVAB) regi. Det innebär att det behöver tecknas ett interimistiskt avtal mellan H2GS, BTVAB och Solör. Formellt blir Bodens Kommun genom Bodens Kommunföretag AB 100%-ig ägare av BTVAB, fram till dess att Solör tillträder aktierna enligt ovanstående beskrivning.

För att aktivera bolaget BTVAB och att det bolaget tecknar ett interimsavtal för att påbörja detaljprojektering och vissa tidskritiska arbeten krävs att nedanstående kriterier är uppfyllda:

- Full finansiering från avtalspart/er i interimsavtalet för de arbeten som ska genomföras av BTVAB, så att Bodens kommun inte står någon som helst ekonomisk risk.
- Alla handlingar, tillgångar i form utfört arbete och eventuellt anskaffade av anläggningstillgångar tillhör BTVAB. Detta gäller oavsett om avtal tecknas mellan Solör och H2GS och Solör därigenom tillträder aktierna i BTVAB, eller om avtal mellan dessa parter ej tecknas.
- För det fall att avtal inte tecknas mellan Solör och H2GS kommer fortsatt arbete inte att genomföras av BTVAB, utan arbetet avbryts och ny upphandling av OPS-partner behöver upphandlas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-06-13

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2024-06-18 § 93

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen (biträdande kommunchef och näringslivschef Mats Berg)



Kommunfullmäktige

§ 106 Förvärv av fastigheten Guldhamstern 1 genom förvärv av bolag

KS-2024-00548

Beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att förvärva fastigheten Guldhamstern 1 genom att förvärva bolaget SBB Carry AB org.nr 559469-6386.
2. Kommunfullmäktige uppdrar Bodens näringsfastigheter AB att genomföra förvärvet av SBB Carry AB org.nr 559469-6386 i innehållande fastigheten Guldhamstern 1 i enlighet med bifogat utkast till aktieöverlåtelseavtal med möjlighet till korrigeringar av tillträdesdatum.
3. Kommunfullmäktige beslutar att utöka borgensramen för Bodens näringsfastigheter AB och att såsom för egen skuld in gå borgen för Bodens näringsfastigheter AB låneförpliktelser upp till ett högsta belopp om 450 miljoner kronor.
4. Kommunfullmäktige fastställer föreslagen bolagsordning för det nya bolaget.
5. Kommunfullmäktige beslutar att välja nedanstående som ledamöter och ersättare i bolaget SBB Carry AB org.nr 559469-6386:

Ledamöter

Leif Pettersson (S) (vice ordförande)

Dennis Eliasson (M)

Liz Lovag (S)

Åke Eltoft (M)

Jan-Olof Bäcklund (S)

Tobias Nilsson (SD)

Kenneth Backgård (SJVP) (ordförande)

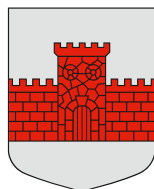
Ersättare

Lars Nilsson (S)

Daniel Lindgren (BA)

Sead Maglic (SJVP)

6. Kommunfullmäktige utser Åke Carlsson och Tania Antonsen till lekmannarevisor i bolaget SBB Carry AB org.nr 559469-6386



Kommunfullmäktige

Reservationer

Tobias Sundberg (M), Anna Sellin (M), Peter Kristoffersson Lomakka (M), Rigmor Åström (M), Johan Sellin (M), Maria von Schantz (M) och Egon Palo (M) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet

Kommunen har fört en dialog om att förvärva samhällsfastigheter från Samhällsbyggnadsbolaget AB (SBB) men fick initialt besked om att de inte var villiga att sälja till kommunen. Efter att kontakten återupptogs meddelade SBB att de nu är villiga att sälja fastigheten Guldhamstern (Erikslund) på de villkor som tidigare diskuterats. SBB har låtit meddela att för att affären ska vara aktuell ska kommunen fatta beslut innan halvårsskiftet.

För att genomföra en värdering och förvärvsanalys har Cushman & Wakefield anlåtats. Värderingen av objektet har resulterat i ett marknadsvärde på 217 miljoner kronor, med en osäkerhetsmarginal på +/- 22 miljoner kronor. SBB å sin sida har värderingar som sträcker sig till 262, det framförhandlade begärda priset är 239 mkr.

Enligt förvärvsanalysen finns det positiva kassaflöden i att äga fastigheten jämfört med att hyra den. Fastigheten bedöms också som strategisk viktig, med bakgrund av de planer som finns på att bygga ut äldreboende verksamheten på Erikslund. De fördelar som kan kopplas till ett förvärv är framför allt kopplade till rådigheten och möjligheten att styra utvecklingen av fastigheten för att på sikt kunna skapa stordriftsfördelar genom att samla demensvården på fastigheten. Då kommunens demografiska utveckling medför att antalet personer som är 80 år eller äldre kommer att öka, medför detta således att möjligheterna till att driva en effektiv demensvård kommer att vara kritiskt för att inte kostnaderna ska stiga i takt med demografin. Kommunen har redan idag en hög nettokostnadsavvikelse inom äldreomsorgen.

Bakgrund

Under november månad 2023 erhöll kommunen signaler om att Samhällsbyggnadsbolaget AB (SBB) var intresserade av att avyttra delar av sitt bestånd av samhällsfastigheter i Boden. De fastigheter som initialt identifierades som strategiskt mest viktiga var Guldhamstern 1 (Erikslund Äldreboende, vårdcentral och förskoleverksamhet) och Fagernäs 8:20 (Svedjebacka/Bergbacka Äldreboende). Det var kring dessa två objekt den inledande dialogen fördes. Dock lät SBB meddela kommunen i början av februari 2024 att de inte längre var intresserade av att sälja till kommunen.



Kommunfullmäktige

Under mitten av maj har dock SBB återkommit med att sälja Guldhamstern 1 till de villkor som diskuterades fram tidigare under våren. Guldhamstern 1 bedöms ha ett högt strategiskt värde för kommunen. Detta på grund av de planer att bygga ut boendet med ytterligare demensboende platser samt att hyresavtalet för boendet sträcker sig till 2046. Fastigheten kommer alltså nyttjas till kommunalverksamhet under en lång tidsperiod och därför blir det ur ett strategiskt-, beredskaps- och säkerhetsmässigt viktigt att äga fastigheten.

SBB har under våren poängterat att det finns ett tidsfönster för affärens genomförande, där tillträde till fastigheten ska ske innan sommaren för att affärsvillkoren ska vara aktuella och intressanta för SBB. Detta indikerar att under första halvåret har SBB varit i stort behov av likvida medel. I takt med att SBB har genomfört andra affärer har deras finansiella situation förbättrats.

Guldhamstern 1 är en fastighet med goda hyresintäkter där SBB får en bra löpande avkastning. Cushman & Wakefield bedömer att SBB kan välja att behålla Guldhamstern 1 i sin ägo i det fall deras finansiella ställning tillåter. Om det finns fortsatt behov av likvida medel finns sannolikt alternativet att sälja fastigheten till det nyligen etablerade Joint Venture-bolaget "SBB Social Facilities AB", som SBB har tillsammans med Castlelake, dit andra tillgångar i Boden har överlåtits, bland annat fastigheten Fagnäs 8:20 där kommunen driver två äldreboenden (Svedjebacka och Bergbacka).

Det är därför sannolikt att SBB, antingen själva eller genom ovan nämnda partnerbolag, kommer behålla fastigheten om inte en affär kommer tillstånd inom det tidsfönster som de angivit vilket sträcker sig till att de vill ha ett kommunalt beslut om en affär senast innan halvårsskiftet samt att de emotser likvid senast vid september månads utgång.

Förvärvsanalys

Fastigheten Guldhamstern 1 har värderats till 217 miljoner kronor med en osäkerhetsmarginal på plus/minus 22 miljoner kronor. Värderingen grundar sig på att kommunen är en så kallad "special buyer", vilket innebär att de både är potentiell köpare och huvudsaklig hyresgäst. Detta innebär att värderingen i stor utsträckning baseras på det förväntade kassaflödet från fastigheten baserat på nuvarande hyreskontrakt. SBB begär 239 miljoner kronor i ersättning för bolaget som äger fastigheten. Detta skulle innebära ett pris per kvadratmeter (kvm) om 23 296,62 kr.

I den förvärvsanalys som Cushman & Wakefield utfört framgår att den globala ekonomin länge har präglats av sjunkande räntor, vilket gynnat fastighetsbranschen. Detta har förändrats med stigande inflation som tvingat centralbanker att agera, vilket har lett till ökade räntor och ett nytt



Kommunfullmäktige

marknadsläge. Vidare påvisas att föregående år har varit ett lugnt år för fastighetsmarknaden med låga transaktionsvolymen och internationellt kapital utgör en betydande del av volymen, med affärsmöjligheter särskilt i högvastande segment. Antalet transaktioner av samhällsfastigheter har minskat sedan sommaren 2022. Finansieringsmöjligheterna har försämrats, vilket har påverkat köparnas kalkyler negativt. Under 2023 har det endast genomförts ett fåtal förvärv, ofta av säljare i finansiellt utsatta positioner.

Nedan listas några av de jämförbara affärer som genomförts:

1. Landskronahus:

- Fastigheter: Albano 22, Albano 8, Pallas 42 (omsorgsfastigheter)
- Pris: 149,5 Mkr
- Uthyrbar yta: 5 637 kvm
- Pris/kvm: 26 500 kr/kvm

2. Lejonfastigheter:

- Fastigheter: Åtta vård- och omsorgsfastigheter i Linköping (tre äldreboenden samt LSS)
- Pris: 400 Mkr
- Uthyrbar yta: 13 744 kvm
- Pris/kvm: 29 100 kr/kvm

3. Gavlegårdarna:

- Fastigheter: Storhagen 57:8 och Hille 2:144 (LSS-fastigheter)
- Pris: 46 Mkr
- Pris/kvm: 47 000 kr/kvm

4. Höganäs kommun:

- Fastigheter: Höganäs Kaktusen 29, 30 och 33 samt Höganäs Odéon 18 (flerbostadshus med verksamhetslokaler och butikslokaler)
- Pris: 104 Mkr
- Pris/kvm: 14 700 kr/kvm

5. Nykvarns kommun:

- Fastighet: Grytan 6 (kommunhus och kommersiella lokaler)



Kommunfullmäktige

- Pris: 191 Mkr
- Uthyrbar yta: 5 960 kvm
- Pris/kvm: 32 000 kr/kvm

6. Fagersta kommun:

- Fastigheter: Okänd typ
- Pris: 105 Mkr
- Uthyrbar yta: 5 200 kvm
- Pris/kvm: Uppskattningsvis 20 192 kr/kvm

7. Vacse (fastighetsbolag):

- Fastighet: Guldfisken 2 (Kalmar stadsbibliotek)
- Pris: 150 Mkr
- Uthyrbar yta: 3 800 kvm
- Pris/kvm: 39 500 kr/kvm

8. NREP (fastighetsbolag):

- Fastigheter: Portfölj med 22 fastigheter (20 äldreboenden och 2 förskolor spridda över 18 kommuner främst Stockholm/Mälardalen och Dalarna)
- Pris: Nära 5 miljarder kronor
- Uthyrbar yta: 99 500 kvm
- Pris/kvm: 47 500 kr/kvm

9. Vacse (fastighetsbolag):

- Fastighet: Kontorsbyggnad under uppförande i Karlskrona
- Pris: 250 Mkr
- Uthyrbar yta: 5 000 kvm
- Pris/kvm: 50 000 kr/kvm

Cushman & Wakefield rekommenderar att kommunen förvärvar fastigheten till ett underliggande fastighetsvärde motsvarande marknadsvärdet bedömt i december 2023. Besparingskalkylen visar att det för kommunen finns ekonomiska fördelar med att förvärva Guldhamstern 1. Vid ett förvärvspris motsvarande ett fastighetsvärde om 239 miljoner kronor, skulle den årliga kassaflödesmässiga besparingen uppgå till över 30% av dagens hyresutgift,



Kommunfullmäktige

exklusive amorteringar. Detta kassaflöde bör dock nyttjas till amorteringar och avsättningar till reinvesteringar.

Dialog i frågan avseende finansiering har också genomförts med Kommuninvest, kommunkoncernens huvudsakliga långgivare. Kommuninvest har låtit signalera att de stödjer förvärv av samhällsfastigheter generellt. Dock rekommenderar de noggranna kalkyler för att jämföra ekonomiska fördelar med att äga respektive hyra fastigheter.

Vidare tar Kommuninvest upp i sina nationella spaningar att trenden inom sektorn är att rådighet och kontroll värderas högt. Detta på grund av att ägarbyten av samhällsfastigheter till privata aktörer, både svenska och utländska, skapar osäkerhet för kommunala hyresgäster. Samt att viktiga säkerhets- och beredskapsfrågor medför att man prioriterar eget ägande av kritiska verksamhetslokaler för att behålla kontrollen.

Slutligen lyfter Kommuninvest att eget ägande möjliggör rationalisering och effektivisering av verksamhetslokaler, vilket är svårare för hyresgäster bundna av långsiktiga och indexerade hyresavtal. Samt att kommuner och regioner finansierar sig billigare än privata aktörer och har inga avkastningskrav, vilket gör det ofta betydligt billigare att äga än att hyra verksamhetslokaler, givet fastighetsinvesteringarnas kapitalintensiva natur.

Kommunens enhet för fysisk planering har påbörjat ett detaljplanearbete för fastigheten syftet är att tillskapa möjligheter för exploatering av bostäder samt en utbyggnad av Erikslund äldreboende. Ett förvärv av Guldhamstern 1 skulle underlätta detta arbete. Historiskt har möjligheten till att genomföra olika former av hyresvårdsupphandlingar utretts och förkastats. Detta då kommunen vill förlägga utbyggnad av äldreboendeplatser i anslutning till Erikslund äldreboende för att få stordriftsfördelar vilket leder till att endast SBB i egenskap av fastighetsägare skulle ha möjlighet att lämna ett anbud.

Fastighetens skick och utlåtande från fastighetsavdelningen

Fastighetsavdelningens syn på fastigheten Guldhamstern 1, belägen på Gammelängsgatan 2 och byggd 1982, belyser dess omfattande byggnadsyta på cirka 10 100 m², varav Bodens Kommun hyr 8 190 m², inklusive cirka 6 000 m² fram till 2045. En teknisk besiktning genomförd i december 2023 visar att fastigheten och dess tekniska installationer, trots att de är 42 år gamla, är i relativt god kondition, med anpassningar och renoveringar senast gjorda 2007.

Fastighetsavdelningens bedömning överensstämmer med Propcons värdering från 2019, med endast mindre uppdateringar såsom relining av två flyglar. Under de kommande 5-10 åren bedöms ett underhålls- och utbytesbehov på cirka 12 miljoner kronor, exklusive ytskikt som belastar lokalyresgästen.



Kommunfullmäktige

Fastigheten, förvaltat för att ge önskad avkastning, värderas till 220-260 miljoner kronor (22 000-26 000 kr/m²), jämfört med nyproduktionskostnaden på 27 000-30 000 kr/m². Den obebyggda ytan har potential för framtida behov av demensplatser och flerbostadshus.

Ekonomi och ägande

Ett eventuellt förvärv har utretts utifrån tre alternativ för ägande: Att kommunen förvärvar fastigheten genom en vanlig fastighetsaffär, att kommunen köper det bolag som fastigheten är paketerat i eller att detta bolag förvärvas av bolagskoncernen.

Ett rakt fastighetsförvärv skulle innebära att en eventuell stämpelskatt måste beaktas men bedömningen är att en sådan skulle kunna undvikas genom att fastigheten kan regleras in i någon av kommunens närliggande fastigheter. Dock skulle en affär av detta slag medför att motparten måste betala inkomstskatt på den mellanskillnad som finns mellan fastighetens bokförda skattemässiga värde och försäljningspriset. SBB har låtit meddela att de i sådant fall vill få ersättning för detta belopp och detta medför att 43 mkr skulle adderas till det begärda priset om 239 mkr. Enligt rådande redovisningsrekommendationer ska kommunen ta upp den förvärvade tillgången i sin balansräkning till anskaffningsvärdet vilket medför höga avskrivningskostnader. Detta skulle medföra en fördyring om 8-9 mkr de första åren, "break-even" nås inte under hyresavtalets tid, samt en ackumulerad fördyring om 95 mkr än att ha kvar på nuvarande hyresavtal.

Således är ett förvärv av bolaget paketerat med fastigheten att föredra. Fastigheten har ett redovisat driftnetto om 12,2 mkr i nuläget, dvs hyresintäkter avräknat kostnader för drift. Det är detta utrymme som ska täcka räntekostnader för ägaren och bolaget samt medföra amorteringsutrymme.

Skulle kommunen förvärva bolaget behöver vinster plockas ut ur bolaget för att täcka kommunens räntekostnader. Utdelningen sker på skattat resultat vilket medför att ca 2-2,5 mkr kommer betalas i skatt årligen. En placering av bolaget direkt under kommunen medför även att möjligheten att arbeta med koncernbidrag uteblir.

Det sannolikt skattemässigt mest fördelaktiga alternativet är att placera bolaget inom kommunkoncernen. Dock kommer det inte vara möjligt att erhålla full avdragsrätt på räntenettet för det ägande bolaget. Detta bedöms medföra att skatteutgifter om 1,5-2 mkr. I nuläget bedöms Bodens näringsfastigheter ha bäst möjligheter i koncernen att hantera räntenettet, administrera bolaget och det följer det redan påbörjade arbetet med att samla fastigheterna i de kommunala bolagen under bolaget.



Kommunfullmäktige

Det bolag som förvärvas kommer ha, om det driftsnetto som SBB haft vid förvaltande av fastigheten kan kvarstå, goda resultat om ca 10 mkr i vinst årligen. Huvuddelen av dessa vinster måste dock gå till det ägande bolaget för att ge detta täckning för sina räntekostnader, betala skatteutgifter och amortera lånet. Bedömt räntenetto för det köpande bolaget är ca -7 mkr, med tillägg för de skatteutgifter som tillkommer återstår endast ca 1 mkr till amortering.

Då Bodens näringsfastigheter föreslås få i uppdrag att förvärva bolaget, föreslås således att samma styrelse och lekmannarevisor väljs till dotterbolaget. Då det krävs upplåning för att finansiera köpet så föreslås även att borgensramen höjs med 250 mkr för att inrymma förvärvet, vilket gör att Bodens näringsfastigheter får en total ram om 450 mkr.

Risker

Trots att fastigheten har ett bra driftsnetto medför lånebehovet och härrörande räntekostnader att de ekonomiska marginalerna är små. Det driftsnetto som SBB har haft på fastigheten kommer också sannolikt vara svårt att bibehålla då kommunen och kommunkoncernen har en högre ambitionsnivå avseende fastighetsförvaltning. Då kommunen prioriterar fastigheternas servicepotential snarare än ekonomisk avkastning. Övergången från hyresgäst till fastighetsägare medför också att man tar över ett ansvar och att man kan drabbas av oförutsedda kostnader medan ett hyreskontrakt medför att man betalar en fast avgift.

Kombinationen med de små ekonomiska marginalerna och risken för att något större ingrepp i fastigheten måste göras i ett tidigt skede innan möjligheterna till att bygga en kassa i bolaget måste beaktas. Konsekvenserna kan bli att antingen får kommunen eller övriga kommunkoncernen skjuta till medel i form av aktieägartillskott eller koncernbidrag. Då både kommunen och bolagskoncernen har ansträngda ekonomiska situationer kan detta bli svårhanterligt och leda till undanträngningseffekter. Dessa effekter kan exempelvis vara att kommunen eller bolagskoncernen måste göra avkall på andra projekt och investeringar. En annan konsekvens kan vara att hyran gentemot kommunen måste höjas eller att kommunen måste genomföra investeringar som normalt fastighetsägaren gör.

Det bör också nämnas att i nuläget är inte låneutrymmet för kommunen och koncernen begränsande och läget på kapitalmarknaden just nu är att det finns bra möjligheter att låna pengar. Det bör dock poängteras att läget kan komma att förändras och då kan den låneskuld som är förknippad med förvärvet komma att bli en begränsandefaktor.



Kommunfullmäktige

Yrkanden

Tobias Sundberg (M) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.

Anders Pettersson (BA), Conny Sundqvist (V), Claes Nordmark (S), Lars-Åke Vikström (SD), Astrid Sundström Lindström (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Tobias Sundbergs (M) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-06-11

Utlåtande marknadsvärdering Cushman & Wakefield

Förvärvsanalys Cushman & Wakefield

Teknisk Rapport PropCon

Utkast Aktieöverlåtelseavtal

Bolagsordning

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2024-06-18 § 94

Protokollsutdrag Valberedningen 2024-06-26 § 1

Beslutet skickas till

Bodens Näringsfastigheter AB

De valda

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen



Kommunfullmäktige

§ 107 Thomas Dådring (S) med avsägelse av uppdraget som ersättare i Miljö- och byggnämnden och val av Mona Holmström (S) som ny ersättare för återstående del av mandatperioden.

KS-2024-00603

Beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner Thomas Dådrings (S) avsägelse av uppdraget som ersättare i Miljö- och byggnämnden.
2. Kommunfullmäktige väljer Mona Holmström (S) som ny ersättare för återstående del av mandatperioden.

Beskrivning av ärendet

Thomas Dådring (S) har lämnat in en avsägelse av uppdraget som ersättare i Miljö- och byggnämnden. Socialdemokraterna har nominerat Mona Holmström (S) som ny ersättare för återstående del av mandatperioden.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Thomas Dådring (S)
Nominering från Socialdemokraterna
Protokollsutdrag Valberedningen 2024-06-26 § 2

Beslutet skickas till

Thomas Dådring (S)
Mona Holmström (S)
Miljö- och byggnämnden/förvaltningen
Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen



Kommunfullmäktige

**§ 108 Val av Helena Isaksson (M) som ny ledamot i
Samhällsbyggnadsnämnden för återstående del av
mandatperioden**

KS-2024-00513

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Helena Isaksson (M) som ny ledamot i
Samhällsbyggnadsnämnden för återstående del av mandatperioden.

Beskrivning av ärendet

Moderaterna har nominerat Helena Isaksson (M) som ny ledamot i
Samhällsbyggnadsnämnden för återstående del av mandatperioden.

Beslutsunderlag

Nominering från Moderaterna

Protokollsutdrag Valberedningen 2024-06-26 § 3

Beslutet skickas till

Helena Isaksson (S)

Samhällsbyggnadsnämnden/samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen



Kommunfullmäktige

**§ 109 Val av Frida Moreno (M) som ny ersättare i
Kommunstyrelsen för återstående del av
mandatperioden**

KS-2024-00512

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Frida Moreno (M) som ny ersättare i Kommunstyrelsen för återstående del av mandatperioden.

Beskrivning av ärendet

Moderaterna har nominerat Frida Moreno (M) som ny ersättare i Kommunstyrelsen för återstående del av mandatperioden.

Beslutsunderlag

Nominering från Moderaterna

Protokollsutdrag Valberedningen 2024-06-26 § 4

Beslutet skickas till

Frida Moreno (M)

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen



Kommunfullmäktige

**§ 110 Val av Dennis Eliasson (M) som ny ledamot i
Samhällsbyggnadsnämnden för återstående del av
mandatperioden**

KS-2024-00547

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Dennis Eliasson (M) som ny ledamot i
Samhällsbyggnadsnämnden för återstående del av mandatperioden.

Beskrivning av ärendet

Moderaterna har nominerat Dennis Eliasson (M) som ny ledamot i
Samhällsbyggnadsnämnden för återstående del av mandatperioden.

Beslutsunderlag

Nominering från Moderaterna

Protokollsutdrag Valberedningen 2024-06-26 § 5

Beslutet skickas till

Dennis Eliasson (M)

Samhällsbyggnadsnämnden/Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen



Kommunfullmäktige

§ 111 Lis-Marie Nilsson (S) med avsägelse av uppdraget som ersättare i Kommunfullmäktige

KS-2024-00616

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner Lis-Marie Nilssons (S) avsägelse av uppdraget som ersättare i Kommunfullmäktige.

Beskrivning av ärendet

Lis-Marie Nilsson (S) har lämnat in en avsägelse från uppdraget som ersättare i Kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Lis-Marie Nilsson (S)

Protokollsutdrag Valberedningen 2024-06-26 § 8

Beslutet skickas till

Lis-Marie Nilsson (S)

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen



Kommunfullmäktige

§ 112 Lis-Marie Nilsson (S) med avsägelse av uppdraget som ersättare i Bodens Energi AB

KS-2024-00614

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner Lis-Maries (S) avsägelse av uppdraget som ersättare i Bodens Energi AB.

Beskrivning av ärendet

Lis-Marie Nilsson (S) har lämnat in en avsägelse av uppdraget som ersättare i Bodens Energi AB.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Lis-Marie Nilsson (S)

Protokollsutdrag Valberedningen 2024-06-26 § 6

Beslutet skickas till

Lis-Marie Nilsson (S)

Bodens Energi AB



Kommunfullmäktige

§ 113 Lis-Marie Nilsson (S) med avsägelse av uppdraget som ersättare i Bodens Energi Nät AB

KS-2024-00615

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner Lis-Maries (S) avsägelse av uppdraget som ersättare i Bodens Energi Nät AB.

Beskrivning av ärendet

Lis-Marie Nilsson (S) har lämnat in en avsägelse från uppdraget som ersättare i Bodens Energi Nät AB.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Lis-Marie Nilsson (S)

Protokollsutdrag Valberedningen 2024-06-26 § 7

Beslutet skickas till

Lis-Marie Nilsson (S)

Bodens Energi Nät AB

Undertecknat av följande personer

LENA BIRGITTA PANTZARE

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2024-06-28 11:16:39
Transaktionsidentitet: 17555C6A9F5DDDAB1823D3F58604D242C454BD4F1B

MARIA FABRIANI MARTINS DE FREITAS

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2024-06-28 11:18:38
Transaktionsidentitet: C897E9248980CAAC9336DE11BE8B5D91392DF66E36

ANDERS PETTERSSON

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2024-06-28 11:48:27
Transaktionsidentitet: 2D7BB7B9CEC917C29D8460A77C6CF299949C58A23A

LEIF HENNING NORDSTRÖM

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2024-06-28 11:58:36
Transaktionsidentitet: DC57D13A24BC01221A427F1D2AD90E139DF850CF11

Underskriftstjänst: **Visma Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Bodens kommun

Organisationsnr: 212000-2767

E-post: kommunen@boden.se

Hemsida: www.boden.se